

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 996/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด ลำปาง
นาย อุด อนหรือดร สุวรรณเชษฐ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 75

การลดมาตราส่วนโทษให้แก่ผู้กระทำความผิดซึ่งอายุไม่เกิน 17 ปี กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 นั้น เป็นเรื่องที่กฎหมายบังคับโดยเด็ดขาด ไม่อยู่ในดุลพินิจของศาล และเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยที่ 3 ไม่ได้อุทธรณ์มา ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจที่จะหยิบยกขึ้นพิจารณาได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340, 340 ตี, 357, 371, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ตรีของกลาง เพิ่มโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามกฎหมาย และให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันคืนหรือชดเชยค่าทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืน จำนวน 2,870 บาท แก่เจ้าของ

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ ส่วนข้อเคยต้องโทษและพ้นโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 รับว่าจริงตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบมาตรา 340 ตร., มาตรา 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 วรรคสอง, 72 ทวิ วรรคสอง เรียงกระทง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ลงโทษฐานปล้นทรัพย์จำคุกคนละ 24 ปี ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง จำคุกคนละ 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 90 ให้จำคุกคนละ 6 เดือน รวมจำคุกคนละ 25 ปี 6 เดือน เพิ่มโทษจำ เลยที่ 1 กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93 เป็นจำคุก 38 ปี 3 เดือน จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุ บรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก จำเลยที่ 1 มีกำหนด 25 ปี 6 เดือน และจำคุกจำเลยที่ 3 และที่ 4 คนละ 17 ปี 6 เดือน อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนหรือใช้ราคา ทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 2,870 บาท แก่เจ้าของ ส่วนฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้วางโทษจำเลยที่ 3 โดยลดมาตราส่วน โทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ลงโทษจำเลยที่ 3 ฐานปล้น ทรัพย์จำคุก 12 ปี ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง จำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนไป ในทางสาธารณะ จำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 12 ปี 9 เดือน จำเลยที่ 3 ให้การรับ สารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 8 ปี 6

เดือน และให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 3 เป็นผู้ลงมือกระทำความผิดเข้าไปในร้านของผู้เสียหาย ใช้อาวุธปืนข่มขู่เอาทรัพย์สินเป็นคนแรก ต่อมาพวกของจำเลยจึงตามเข้าไป จำเลยที่ 3 มีพฤติกรรมการกระทำดูร้ายรุนแรง อันแสดงให้เห็นถึงการเป็นบุคคลที่มีนิสัยชั่วร้าย แม้อายุไม่เกิน 17 ปีก็ตาม ควรได้รับโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ที่ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน ศาลอุทธรณ์ไม่สมควรลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าการลดมาตราส่วนโทษให้แก่ผู้กระทำความผิดซึ่งอายุไม่เกิน 17 ปีกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 นั้น การลดมาตราส่วนตามบทกฎหมายมาตรานี้เป็นอัตราที่กฎหมายบังคับโดยเด็ดขาด ไม่อยู่ในดุลพินิจของศาล และเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้จำเลยที่ 3 ไม่ได้อุทธรณ์มา ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจที่จะหยิบยกขึ้นพิจารณาได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ลดมาตราส่วนโทษให้แก่จำเลยที่ 3 ลงกึ่งหนึ่งนั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ไพบุลย์ จามิกรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ